

Organo: **Suprema Corte de Justicia (S.T.J.) - Sala I-Vocalía 1**

Libro de acuerdo:

Número Sentencia: **2264**

Fecha: **20/11/2024**

Competencia: **Rekursiva**

Voces Jurídicas:

CONTROL DE LEGALIDAD

MEDIDAS EXCEPCIONALES

ESTADO DE ADOPTABILIDAD

REVINCULACION

ABOGADO DEL NIÑO

Sumario:

Rechazó los recursos interpuestos por ambos progenitores, y confirmó la situación excepcional de adoptabilidad de los dos niños menores de edad. Valoró los fallos de las instancias precedentes, que consideraron agotadas las instancias de trabajo en procura de brindar apoyo a la familia de origen para que pudiera asumir el cuidado y crianza responsable de los menores, institucionalizados -con intermitencias- durante mas de cuatro años de su vida, y la falta de una red familiar extensa o posibles referentes que puedan asumir su resguardo. Los informes producidos tanto en la etapa administrativa como judicial confirmaron el estado de vulnerabilidad de los niños y el fracaso de los reiterados intentos de revinculación. Descartó el cuestionamiento por falta de intervención del abogado del niño, por no

darse en la causa las condiciones exigidas para su intervención “puntualmente el grado de madurez requerido”. Los niños fueron asistidos durante todo el proceso por la Defensoría especializada y por la Dirección Provincial de Niñez Adolescencia y Familia, y fueron escuchados en el expediente principal, en la audiencia de visu, en presencia de la Defensora de Niños Niñas Adolescentes e Incapaces (art. 609 inc. b) CCyCN). (meb)

En la ciudad de San Salvador de Jujuy, Provincia de Jujuy, los Sres. Jueces de la Sala I -Civil, Comercial y de Familia- de la Suprema Corte de Justicia de la provincia, Dres. Sergio Marcelo Jenefes, Mariano Gabriel Miranda y Ekel Meyer, bajo la presidencia del primero de los nombrados y de conformidad con lo previsto en las Acordadas N° 86/2020, 111/2022 y 4/2023, vieron el Expte. N° CF-20.776/24 caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en Expte. N° 18.809/2024 (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia -Sala III- Vocalía 6) - Recurso de Apelación en expte. N° C-205.169/2022 “Protección Especial” Control de Legalidad de Medida Excepcional Art. 40 de la Ley 26061 Estado Provincial -Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy c/ F., M. A. y C., L. J.” y acumulado expediente N° CF-20.784/24 caratulado: “Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en expte. N° 18.813/2024 (Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Familia -Sala III- Vocalía 6) Recurso de Apelación en expte. N° C-205.169/2022 Protección Especial Control de Legalidad de Medida Excepcional Art. 40 Ley 26061 Estado Provincial - Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy c/ F., M. A. y C., L. J.”

El Dr. Jeneffes dijo:

El 25 de abril del año dos mil veinticuatro, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil Comercial y Familia, en el expte. Nº 18.809/24 caratulado: “Recurso de Apelación en C-205.169/2022 Protección Especial Control de legalidad de Medida Excepcional art. 40 Ley 26061: Estado Provincial - Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy c/ F., M. A. y C., L. J.” revocó por contrario imperio la sentencia de fecha 26 de marzo del año 2024 dictada en el expediente Nº 18.813/24 caratulado: “Recurso de Apelación en expte. Nº C-205.169/2022 Protección Especial “Control de Legalidad de Medida Excepcional art. 40 de la ley 26061”: Estado Provincial - Fiscalía de Estado de la provincia de Jujuy c/ F., M. A. y C., L. J.” y en consecuencia declaró que la manifestación previa interpuesta en fecha 9/4/2024 por el Dr. German Ricardo Sánchez, en la representación invocada, devino en abstracto. Rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Dr. German Ricardo Sánchez por los motivos invocados en los fundamentos. Impuso las costas por el orden causado. Reguló los honorarios profesionales del Dr. German Ricardo Sánchez en la suma de pesos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho (\$42.588), según lo normado por los arts. 17, 29 y 32 de la Ley Nº 6112. Dichos honorarios -dispuso- solo en caso de mora devengarán un interés conforme a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (Libro de Acuerdos Nº 54 Fº 673/678 Nº 235) con mas I.V.A. si correspondiere.

Para fallar de esta manera, expresó la Sala que compartía lo resuelto por el a quo y se adhirió a las consideraciones de la resolución recurrida. Añadió que la decisión del a-quo de poner en situación de adoptabilidad a A. P. P. y J. I. C. F., se encuentra apoyada por la diversa documental agregada en la causa, entre ellas el dictamen efectuado por la Dra. Claudia del Valle Márquez, Defensora de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces del Ministerio Público de la Defensa Civil; los fundamentos de la resolución N° 59 - DPPINAF de fecha 5 de julio de 2023; los informes Provenientes de la Secretaria de Niñez Adolescencia y Familia; el Informe de la “Casa del Niño” (Lic. Juan Vacaflor Guzmán) de fecha 21/4/23, entre otros informes, criterios técnicos y antecedentes fácticos.

Señaló que en el expediente administrativo N° NK-0770-310/2022 se dictaminó que: *“...se concluye que la medida adoptada la DPPINAF ha sido procedente dando cuenta que tanto A. P. como I. sufrieron vulneración de derechos básicos, mientras estuvieron al cuidado de sus progenitores entre los cuales se destacan niños sin red familiar extensa que pueda asumir su resguardo, progenitores que actualmente no constituyen referentes de cuidado, o de protección, progenitor con conductas violentas hacia su grupo familiar, perfil psicótico y peligroso, progenitora con grave negligencia, negadora de los sucesos y riesgos, niños víctima de violencia física psicológica emocional y sexual, existencia de indicadores de ASI, niños con conducta sexualizadas y expuestos a constante vulneración de derechos, progenitores con consumo de alcohol y otras sustancias psicotrópicas, progenitores con enfermedad de transmisión sexual sin*

tratamiento, existencia de amenaza constante y exposición a vulneración de derechos... Se evidencian cuidados parentales inadecuados y desatención los cuales propiciaron la iniciación del Expte. N° C-160.951/2020. De los informes surge que si bien en un principio la Sra. F. siguió las recomendaciones de los equipos técnicos intervinientes, los sucesivos informe presentados por los equipos intervinientes dieron cuenta de la poca adherencia de los progenitores denunciados a las pautas marcadas por la autoridad administrativa a fin de superar la problemática familiar descripta, advirtiéndose que las medidas adoptadas resultaron oportunas y adecuadas por lo cual se resuelve declarar la legalidad de la medida excepcional dispuesta mediante Resolución Administrativa N° 287-DPPINAYF ... Es por ello que al no progresar la vinculación, desestimarse la posibilidad de convivencia, se considera que conveniente determinar el estado de adoptabilidad de los niños dado que no existen otros familiares o posibles referentes potables para hacerse de los cuidados de los hermanos... Por último, si bien la vinculación con los tíos no prosperara hasta el objetivo de egresar junto con ellos, es necesario decir que durante el tiempo de vinculación logro establecerse un vínculo afectivo saludable, siendo el momento de vinculación esperado y deseado por los hermanos como así también la satisfacción que se evidencia al momento del retorno a institución manifestando las experiencias realizadas junto a sus tíos. Este sentimiento también se sostiene por parte de la familia como así también por su hijo, I., que pese a las manifestaciones anteriormente nombradas se vincula y comparte actividades con J. y A. Por lo

cual se sugiere la posibilidad de sostener el vínculo establecido, sin que ello entorpezca o limite la posibilidad de que ambos hermanos puedan ser incluidos por una familia al determinarse su condición de adoptabilidad.” (sic).

Asimismo destacó que en fecha 2/9/22 se realizó en el expediente principal una audiencia de impresión de visu en donde se escuchó a los menores, estando presente la Dra. Claudia Márquez, Defensora de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces.

Expresó que habiendo actuado el apelante con algún derecho y de buena fe, las costas deben imponerse por el orden causado (art. 102 in fine del C.P.C.), y se regularon honorarios profesionales.

En la misma fecha en el expediente N° 18.813/24 dicta sentencia en idéntico sentido y con idénticos fundamentos, rechazándose el recurso de apelación interpuesto por M. A. F. por sus propios derechos, con el patrocinio letrado de la Dra. Fernanda Jaquelina Soria, oportunidad en la que impusieron las costas por el orden causado y se regularon los honorarios profesionales de la Dra. Soria en la suma de pesos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho (\$42.588), según lo normado por los arts. 17, 29 y 32 de la Ley N° 6112.

Disconforme con el pronunciamiento dictado en el el expediente N° 18.809/24, se presenta L. J. C., por sus propios derechos, con el patrocinio letrado del Dr. Germán Ricardo Sánchez y deduce el presente recurso de inconstitucionalidad.

Expresa el quejoso que el fallo impugnado ha omitido considerar el derecho que le asiste a los menores a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta, como así

también a ser legitimados como protagonistas del reclamo de sus derechos (parte procesal) y ser representados a través de la figura del abogado del niño.

Cuestiona el expediente administrativo N° NK-0770-310/2022 y su dictamen. Señala en relación, que no existen en él pruebas periciales, como tampoco certificados médicos, ni ninguna otra pieza de convicción que acrediten lo manifestado por el equipo técnico, es decir, las conductas violentas, como el perfil psicótico y peligroso de L. J. C.

Advierte que no se inició un expediente penal, por el supuesto delito de abuso sexual, al que alude la administración; no existen en el expediente administrativo certificados médicos que acrediten el abuso sexual denunciado, como tampoco se realizó cámara gesell.

Agrega que no se demostró, por falta de elementos probatorios, el consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas, por parte de los progenitores M. F. y L. J. C., ni que sufran enfermedades de transmisión sexual.

Expresa que la prueba reunida en el principal, específicamente el informe del Departamento Médico del Poder Judicial -subido al SIGJ en fecha 04/05/2023 a cargo del Dr. Pablo Grouex (médico psiquiatra) y el informe de Juan Cobo (licenciado en psicología) presentado en fecha 24/04/2023, muestran con claridad que los progenitores se encuentran en condiciones de iniciar un proceso de revinculación con sus hijos menores.

La Dra. Gloria Elisabet Maldonado, en el carácter de Asesora Legal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Jujuy, contesta el recurso incoado en autos solicitando su rechazo.

La Dra. Claudia del Valle Márquez, Defensora Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces, en ejercicio de la representación complementaria que le corresponde por los niños A. P. P. y J. I. C., contesta el recurso.

Habiéndose dispuesto la acumulación al primero del expediente N° CF-20.784/24, obra la presentación de M. A. F., por sus propios derechos con el patrocinio letrado de la Dra. Fernanda J. Soria, quien deduce recurso de inconstitucionalidad en expediente N° 18.813/24 (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Familia - Sala III) Recurso de Apelación en expte. N° C-205.169/2022 caratulado: Protección Especial Control de legalidad de Medida Excepcional art. 40 ley 26061 Estado Provincial - Fiscalía de Estado de la Provincia de Jujuy c/ F., M. A. y C., L. J.”.

Expresa la quejosa que la sentencia impugnada resulta arbitraria dado que se ha fundado solo en informes aportados por el propio organismo estatal, omitiendo la valoración del dictamen e informe del Departamento Médico del Poder Judicial en donde se determina que la Sra. F. se encuentra en condiciones de revincularse con sus hijos.

Manifiesta que hasta la fecha no se ha dispuesto la intervención del equipo psicológico para determinar la situación de los niños; no se detalló el contenido de la entrevista con los demás familiares como G. F. C., M. I. C.; como tampoco el

seguimiento a los familiares que mantenían una revinculación con los niños. Es decir -sostiene- no han sido escuchados por el Tribunal de origen.

Agrega que no fueron escuchados los menores, y que se encuentra en condiciones como madre de mantener a sus hijos en su centro de vida.

Advierte que el Departamento Médico del Poder Judicial recomienda la revinculación de los niños con su madre, que en un principio fueron separados por situaciones y/o circunstancias que a la fecha ya no existen.

Sostiene que los niños tienen un hogar que a la fecha los espera, y que las cuestiones socio económicas no son causales de separación de los niños de su madre, con quien convivían.

Agrega que no se ha determinado que los niños sean escuchados y manifiesten la situación en la que encuentran a la fecha.

El 18 de junio de 2024 se presenta la Dra. Gloria Elisabet Maldonado, en carácter de Asesora Legal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia de Jujuy y contesta el recurso solicitando su rechazo.

Integrado el Tribunal, se remiten las actuaciones al Procurador General del Ministerio Público de la Acusación conforme lo dispuesto en el art. 7 de la ley 6385 que modifica el art. 9 de la ley 4346.

En mi opinión los recursos deducidos en autos deben ser rechazados a mérito de las siguientes consideraciones.

No encuentro que la sentencia traída a revisión contenga razonamientos ilógicos o contradictorios, ni apartamiento de las circunstancias que hacen al caso, como tampoco carencia de fundamentación que sustente la solución adoptada.

Asimismo, los recursos interpuestos sólo demuestran un simple disconformismo con lo decidido, so pretexto de una supuesta arbitrariedad, siendo que esta Corte viene sosteniendo que la excepcionalidad del recurso de inconstitucionalidad impone una aplicación de él en extremo restrictiva. El esgrimido vicio de la arbitrariedad, que alcance para descalificar el fallo recurrido, debe ser grave y tiene que probarse; no cabe respecto de sentencias meramente erróneas o que contengan una equivocación cualquiera, si no padecen de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, que lo descalifiquen como acto judicial; circunstancias que no advierto en la especie (Cfr. L.A. N° 38, F° 1390/1393, N° 534).

Comenzaré haciendo un análisis de los argumentos de orden procesal de los que se valen los quejosos para plantear la arbitrariedad del fallo impugnado. Y en el punto, merece especial referencia la necesaria intervención -según los recurrentes- del abogado del niño y la actuación como parte en el proceso de los menores, para referirme por último al supuesto incumplimiento de las disposiciones del artículo 609 apartado b) del Código Civil y Comercial, que prescribe las normas del procedimiento de la declaración judicial de la situación de adoptabilidad.

El Código Civil y Comercial cumple el mandato constitucional que deriva de la obligación de control de convencionalidad y en consecuencia regula el sistema de capacidad jurídica de niños, niñas y adolescentes a la luz del principio

constitucional de autonomía progresiva, (Fernández Silvia E. en Código Civil y Comercial de la Nación, comentado 1ed. dirigido por Marisa Herrera, Gustavo Carmelo y Sebastián Picasso)

En las normas que regulan los procesos de adopción, se establece como principio general el derecho del niño, niña y adolescente a ser oído y que su opinión sea tomada en cuenta según su edad y grado de madurez.

Se asocia entonces la intervención del niño junto con su letrado a la fórmula edad y grado de madurez suficiente y se autoriza la intervención del abogado del niño en dos supuestos 1) la existencia de intereses contrapuestos entre los adultos y el niño y 2) que el niño quiera participar en el proceso con peticiones concretas porque la decisión a dictar lo va a afectar directamente.

En el caso en particular, no se configura a mi entender al menos un presupuesto, cual es el grado de madurez necesario. En efecto el informe de fojas 58/63 efectuado por la psicóloga Alicia Alejandra Yapura en los autos principales, entre muchos otros realizados en la causa, refiere que los niños evidencian hipoestimulación tanto en las pautas de autovalimiento, como en su desarrollo, como en el lenguaje como en sus necesidades especiales dado que la niña presenta Síndrome de Down, sin asistencia regular a una institución. En tanto que el otro menor, signos de inmadurez, discapacidad visual sin la atención correspondiente e irregularmente institucionalizado.

Tales aserciones que se repiten a lo largo de la causa en distintas oportunidades, me permiten sostener que no existe arbitrariedad alguna en el fallo atacado en cuanto

los menores no han tenido intervención como parte en el proceso con la representación legal del abogado del niño, en tanto no se dieron las condiciones exigidas -puntualmente el grado de madurez requerido- ni mucho menos la solicitud expresa de tal intervención.

Por su parte, durante todo el proceso han sido asistidos por la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces y el Organismo Administrativo Estatal, Dirección Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, que resguardaron sus derechos de manera solvente y atinada.

Sumamos a ello, la impresión de visu de los menores efectuada con el Dr. Jorge Eduardo Meyer, Juez del Tribunal de Familia, mediante acta de fecha 2 de septiembre de 2022 en el expediente N°C-205.169/22 que ha marcado el cumplimiento de las disposiciones de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes a participar y ser oídos. A mas de ello, lo preceptuado por el artículo 609 inc. b) del Código Civil y Comercial que habla de la necesaria audiencia del juez con el menor en el proceso de declaración de adaptabilidad.

En orden a los demás agravios esbozados por los quejosos, debo decir que esta Suprema Corte de Justicia, ha sostenido que los cuestionamientos vertidos en torno a la meritación de los hechos y la prueba producida en el juicio, no pueden ser acogidos, al no constituir, en principio, materia de revisión en la instancia extraordinaria, salvo supuestos de arbitrariedad manifiesta, lo que no advierto en el caso. Por el contrario, del análisis de la sentencia impugnada surge que se han

valorado de manera integral las pruebas aportadas, y a partir de allí se efectuó un recto razonamiento sobre los hechos probados, arribando de esta manera a un resultado ajustado a derecho.

En relación a la valoración de las constancias probatorias, me permito hacer un breve racconto de las constancias de la causa y de algunas conexas que nos permiten concluir -como lo señalara- que el análisis del material probatorio producido en torno a la situación de los menores y su progenitora M. A. F., como así también de su pareja L. J. C. -padre de uno de los menores en situación de riesgo- y el grupo familiar de ambos, conllevan a la ineludible confirmación del estado de vulnerabilidad de los menores y la incapacidad de los progenitores de hacerse cargo de su cuidado frente el fracaso de reiterados intentos de revinculación y de recuperación y a su consecuente y necesaria declaración de adoptabilidad, tal como lo resuelve el fallo atacado.

En el expediente N° C-160.951/2020 caratulado: “Protección Especial: control de legalidad de medida excepcional, art. 40 ley 26061 Estado Provincial - Fiscalía de la Provincia de Jujuy c/F., M. A.; C., L. J.” en fecha 22/5/2020 se presentó la Dra. Gloria Elisabet Maldonado, en el carácter de asesora legal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia, y promovió una acción de Control de Legalidad respecto a la medida de protección excepcional adoptada en fecha 26 de mayo de 2020 por la Dirección Provincial de Protección Integral de la Niñez, Adolescencia y Familia, en contra de M. A. F. y J. L. C. En dicha oportunidad señaló que mediante Resolución Administrativa N° 041 DPPINNAyF-2020 en

relación a los niños A. P. P. y J. I., se autorizó al Equipo Técnico perteneciente a la OPDNNyA “Virgen de Río Blanco” a resguardar a los niños mediante el Programa “Sistema de Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes” dependiente de ese organismo. Destacó el alto grado de vulnerabilidad en el que se encontraban los menores, describiéndose como causales determinantes de esta situación, el estado de abandono de los mismos, falta de aseo, subestimulación, conductas sexualizadas, madre violenta, alcohólica, su pareja conviviente también alcohólico, con denuncia de violencia de género y doméstica e incluso de abuso sexual para con la menor que padece síndrome de down. A ello se le adicionó como circunstancia agravante las condiciones de habitación, hacinamiento y promiscuidad.

Es de destacar, que a fojas 58/63 en fecha 14/11/2020 la Licenciada Alicia Alejandra Yapura, presentó un informe psicológico, concluyendo que la medida de protección de los niños resultó acorde a la negligencia, a la violencia y a situaciones de riesgo que vivenciaron A. P. y J. I. bajo responsabilidad de los progenitores. Recomienda de manera imperiosa la continuidad del tratamiento psicológico y psiquiátrico de la madre de los menores, a los fines de que se produzcan modificaciones subjetivas necesarias, para que la progenitora recupere sus obligaciones parentales, haciendo hincapié en la psicoterapia, el cumplimiento de ésta y a la evolución favorable de su diagnóstico, oportunidad en la cual se podría reevaluar la posible restitución de los hijos con ella.

En cuanto a los niños, refiere que evidencian hipoestimulación tanto en las pautas de autoalimentación, como en su desarrollo, como en el lenguaje, como en sus necesidades especiales dado que la primera presenta síndrome de Down, sin asistencia regular a institución. En tanto que el menor signos de inmadurez, discapacidad visual, sin la atención correspondiente.

Agrega que no tienen recursos positivos tanto con la figura materna como con la paterna y otras figuras fraternas anteriores, poniendo en evidencia desapego afectivo. Advierte que dicho informe lo realizó con datos otorgados por la Licenciada Victoria Ávila psicóloga a cargo del seguimiento de los niños en la Casa del Niño y la Niña; la Licenciada Valeria Gómez, Trabajadora Social y entrevista con los menores.

Por su parte a fojas 84 se acompaña un informe del equipo profesional del Programa Sistema de Cuidado de Niños, Niñas y Adolescentes, en el que se detalla el proceso de vinculación materna y paterna filial como fraterno, realizado en ámbito institucional.

El órgano jurisdiccional resolvió la legalidad de las medidas excepcionales dispuestas por la Dirección Provincial de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de resguardo provisorio de los menores.

A fojas 94 el 20 de octubre de 2021 la Dra. Gloria Elisabet Maldonado, adjunta digitalmente documentación emitida por la Dra. Verónica Martínez, asesora legal perteneciente al Programa Sistema de Cuidado de Niños, Niñas, Adolescentes dependiente de la autoridad administrativa, con informe actualizado que da cuenta

de la existencia de una denuncia efectuada por M. F., por violencia familiar en contra de L. J. C.

Por su parte, el equipo de la Casa del Niño con fecha 4/5/2022, desestima la modalidad de vinculación de J. C. con su hijo dado que en dos oportunidades la Sra. M. se comunicó con el equipo manifestando que el mismo se encontraba alterado, por lo que el equipo tomo la decisión de cambiar la modalidad de vinculación de J. C. con su hijo.

El 17/05/2022 M. F. con el patrocinio letrado del Dr. Vicente Raúl Antonio Cruz, da cuenta que por Resolución 87 DPPINAyF se le hizo entrega de los menores.

Debo destacar que al momento de definir el egreso institucional de los niños, con retorno con su progenitora, se indicó desde el Organismo de Protección, el compromiso por parte de la Sra. F. de no mantener contacto con J. L. C., su pareja y progenitor del niño I. dado que había resultado imposible hasta el momento eliminar las situaciones de violencia familiar.

Es de destacar que se entregó a M. F. una vivienda del IVUJ en la Ciudad de Palpará, dado su problema habitacional para que pueda reconstruir su vida en un ámbito apto y acorde para los niños.

No obstante ello, incumplió las indicaciones, pautas y observaciones efectuadas por los Organismos de Protección y comenzó a residir en su nuevo domicilio con J. C. Aun más, compartía su cama con su hija A. P., admitiendo que los niños observan cuando ambos mantienen relaciones sexuales. Por su parte el Consejo de la Mujer informó que persistía en su idea idealizada de una familia considerando

a C. como la figura paterna; persistiendo en consumo problemático de alcohol y otras sustancias psicotrópicas y que J. presentaría rasgos de personalidad psicótica con el consecuente peligro a la integridad psicofísica de los menores.

En este marco, se retiró nuevamente a los menores del hogar familiar, lo que motivó la iniciación del expediente N° 205.169/22 caratulado: “Protección Especial - Fiscalía de Estado de la Provincia/F., M. A.; C., L. J.”.

En esta oportunidad se presenta la Dra. Albana Virginia Daud, asesora legal de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia y solicita se declare la legalidad de la Resolución N° 137/DPPINAyF que dispone el apartamiento de los niños de M. F. y L. J. C.

En fecha 08 de febrero de 2023 se dictó resolución mediante la cual se declaró la legalidad de las medidas excepcionales de protección adoptadas por la Dirección Provincial de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia con respecto a los menores A. P. P. y J. I. C., conforme resolución administrativa 137-DPPINAyF-2022.

El 25 de septiembre de 2023, la Vocalía III del Tribunal de Familia declaró la adoptabilidad de los menores; para lo que tuvo en cuenta que el Ministerio Público se pronunció favorablemente sobre ello y los informes de los diferentes Equipos Técnicos que dan cuenta del agotamiento de todos los medios para que los progenitores puedan asumir con responsabilidad la guarda y el cuidado de sus representados, considerando que al reintegrar a los niños con su familia

biológica, se vulnerarían nuevamente sus derechos fundamentales por la falta de apoyo y contención familiar.

En ese orden de ideas, señaló que quedó de manifiesto que las posibilidades de acogimiento por parte del grupo familiar ampliado han fracasado, de ello se sigue la necesidad de incorporar a A. P. P. y J. I. C. al sistema de adopción, toda vez que no existen familiares dispuestos y en condiciones de aptitud para asumir la guarda y crianza de los niños.

Debo destacar que la adoptabilidad de los menores dispuesta en los autos mencionados, se ha basado en los antecedentes mencionados; el informe técnico adjuntado a la causa efectuado por el licenciado en psicología Juan Vacaflor Guzmán y la licenciada en trabajo social, Noelia Flores de fecha 14 de noviembre de 2022 de la Dirección Provincial de Protección Integral de la Niñez; del psicólogo Sebastián López del Hospital Dr. Néstor Sequeiros de fecha 28 de noviembre de 2022; del Licenciado en psicología Juan Vacaflor Guzmán del 28 de marzo de 2023 y de abril de 2023, opinión de la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces y el dictamen de la asesoría letrada sobre la situación de adoptabilidad de los menores efectuado en el expediente N° 0770-0239/203 de fecha 5 de julio de 2023.

Los antecedentes mencionados, me permiten arribar a la conclusión de que se han arbitrado todas las medidas necesarias a los fines de la protección integral de los menores sin un resultado positivo y que la adoptabilidad es frente a las alternativas

posibles de solución, aquella que mejor contempla -en su máxima extensión- la situación real de los menores.

Por su parte, del fallo de la Cámara se desprende que confirmó la sentencia de grado al considerar que en autos se encontraban agotadas las instancias de trabajo desplegadas con el propósito de brindar apoyo a la familia de origen para que pudieran asumir el cuidado y la crianza responsable de los menores que permanecieron institucionalizados -con intermitencias- durante más de cuatro años de su vida.

Ninguno de estos argumentos ha merecido embate idóneo por parte de los quejosos, quienes se limitaron a discrepar con las conclusiones efectuadas en la instancia administrativa, de manera extemporánea y por la vía inadecuada, y a mencionar la existencia de informes técnicos del equipo interdisciplinario del Tribunal de Familia -que serían favorables a su pretensión- que recomiendan la revinculación, los que no fueron valorados.

Al respecto debo decir, que las estrategias de revinculación del niño con su familia de origen poseen un momento de realización; sin que resulte posible insistir con ellas cuando, como ocurre aquí, debido al transcurso del tiempo y la impotencia de quienes reclaman una nueva oportunidad, podría importar prolongar excesivamente la indefinición de la situación de los niños y vulnerar sus derechos fundamentales de acceder, en forma seria, estable y tempestiva, a un ámbito que genuinamente resulte apto para brindarle protección afectiva, social y familiar personalizada, en garantía de su bienestar y desarrollo integral (artículos 3, 7, 8, 9,

12, 19, 20 y 21, CDN; 16.3, Declaración Universal de los Derechos del Hombre; 17, CADH; 594, 595 inc. "a", 607, 706 y conchs., Cód. Civ. y Com.)

Sin perjuicio de ello, y pese a la existencia de algunos informes del equipo técnico del Tribunal que recomiendan la revinculación, debo decir que no resultan suficientes para lograr el quiebre lógico del pronunciamiento impugnado, el que ha seguido una línea acorde a los antecedentes de la causa, y analizado todo el material probatorio en su integralidad, priorizando el interés superior del niño.

Cabe recordar que el principio del interés superior del niño proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos. De esta manera, frente a un presunto interés del adulto, se prioriza el del niño. (Fallos: 328:2870)

En tanto pauta de ponderación para decidir un conflicto, la implementación del interés superior del niño exige analizar sistemáticamente cómo los derechos del niño se ven o se verán afectados por las decisiones del tribunal, adoptándose aquella que resulte más beneficiosa para el sujeto que requiere de una especial protección. (Fallos: 344:2647).

Es de destacar que tampoco los quejosos alegan razones suficientes para conmover el argumento sustentado en la inexistencia de personas del grupo familiar que puedan asumir la crianza de los niños. En relación, me remito al informe presentado en fecha 14 de noviembre de 2022 por el Licenciado en Psicología, Juan Vacaflor Guzmán y la Licenciada en Trabajo social, Tania Noelia Flores.

Por los motivos expuestos, estimo que los recursos que nos ocupan deben ser rechazados, con imposición de costas por el orden causado, atento a las particularidades de la causa (artículo 128 del Código Procesal Civil y Comercial). Teniendo en cuenta el interés comprometido, las disposiciones del art. 54 de la Ley 6368 y la Resolución 301/2024 del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy, que estableció el valor de la Unidad de Medida Arancelaria en la suma de \$32.533, corresponde regular los honorarios profesionales mínimos a los Dres. Germán Ricardo Sánchez y Fernanda Jaquelina Soria en la suma de pesos cuatrocientos veintidós mil novecientos veintinueve (\$422,929) a cada uno de ellos, con más los intereses correspondientes.

Los Dres. Miranda y Meyer adhieren al voto que antecede.

La Sala Primera Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy,

Resuelve:

1. Rechazar los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por L. J. C., por sus propios derechos, con el patrocinio letrado del Dr. German Ricardo Sánchez y M. A. F., por sus propios derechos con el patrocinio letrado de la Dra. Fernanda J. Soria.
2. Imponer las costas por el orden causado en ambos recursos.
3. Regular los honorarios profesionales de los Dres. Germán Ricardo Sánchez y Fernanda Jaquelina Soria en la suma de pesos cuatrocientos veintidós mil

novecientos veintinueve (\$422,929) a cada uno de ellos, con más los intereses correspondientes.

4. Registrar y notificar por cédula.

Registrado en Registro de Sentencias de la SCJ el 20-11-2024 bajo el número 2264-2024 por szurueta

Firmado por Jeneffes, Sergio Marcelo - Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Firmado por Miranda, Mariano Gabriel - Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Firmado por Meyer, Ekel - Juez de la Suprema Corte de Justicia.

Firmado por Zurueta, Maria Sol - Secretario Relator de la Suprema Corte de Justicia.